



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

SETTORE TECNICO - AMBIENTE - TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONIO - LL.PP.

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 10 DEL 27/04/2026

OGGETTO:	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI ARTT. 31 D.P.R. 380/2001 presso il manufatto insistente in Avella alla via San Francesco snc
-----------------	---

Visto il decreto del Sindaco di Avella n. 13 del 23/04/2026, con cui sono state attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali di responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico e LL.PP. del Comune di Avella;

Premesso che in data 12/03/2026 e' stato eseguito da parte dell'Ufficio Tecnico un sopralluogo congiuntamente al Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte per la verifica di un manufatto insistente in Avella alla via San Francesco snc., identificato catastalmente al F.11 part. 690 C.F.;

Che dal sopralluogo effettuato al Fg. 11 part.lla 690 C.F. presso la proprietà della --- omissis... ---, si rileva la presenza di abuso edilizio consistente in:

Al Fg.11 part.lla 690 C.F. si evince la presenza di:

- manufatto realizzato su due livelli di circa 296 mq, larghezza ml 18,50 x lunghezza ml 16,00 altezza ml 4,00, accatastato come Cat. C2, provvisto di impianto elettrico ed adibito ad opificio industriale, realizzato su una platea di cemento armato, con muratura portante in cemento armato e solai in lamiera coibentate;

Verificato che il manufatto, riportato in catasto al Foglio 11 particella 690 C.F., risulta di proprietà di:

- --- omissis... ---

Preso atto che, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., le opere realizzate come sopra descritte sono da considerarsi eseguite in assenza di Titolo Autorizzativo ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01 e smi;

Visto il D. Lgs. del 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. del 06/06/01, n. 380 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Alla --- omissis... ---;

In quanto responsabile dell'abuso specificato in premessa, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.P.R. 06/06/01, n. 380 e ss.mm.ii., ferma ed impregiudicata l'azione prevista dal sopracitato decreto:

- a) di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione/rimozione delle opere abusivamente realizzate, così come descritte nel suddetto verbale di accertamento tecnico, ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima dell'abuso nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;
- b) di comunicare in tempo utile la data di inizio dei lavori di demolizione/rimozione;
- c) di provvedere a comunicare la data di fine lavori, la dichiarazione dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi attestando la conformità dell'immobile a precedenti atti amministrativi a firma del Direttore dei Lavori nonché, a trasmettere contestualmente la certificazione di congruità a firma dello stesso Direttore dei Lavori, tra il materiale demolito e quello riportato a discarica autorizzata, con relativo formulario della stessa.

La presente tiene luogo, implicitamente, di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi.

AVVERTE

che l'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., di procedere alla demolizione/rimozione delle opere in danno al responsabile degli abusi, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esatta osservanza della presente ordinanza e comunicherà, allo scadere del termine fissato, l'avvenuta o meno ottemperanza al presente atto redigendo il relativo verbale di accertamento.

Il Messo Comunale è incaricato della notifica del seguente atto agli interessati.

È fatta salva la facoltà per l'interessato di inoltrare, fino alla scadenza del termine fissato, in applicazione dell'art. 6-bis comma 5 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 o Scia in Sanatoria ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/2001.

La presente, debitamente notificata all'interessato, costituisce a tutti gli effetti comunicazione di avvio del procedimento di abusivismo a suo carico, emessa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Polizia Municipale (a notifica avvenuta).
- ai messi comunali;

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Aristide Costanzo

In attuazione dell'art. 3 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 45 dell'allegato 1, approvato con D. Lgs. 2/07/2010 n.104, si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del

presente atto, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/71) entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto, si attesta per quanto di propria competenza:

- a) la completezza dell'istruttoria;
- b) la regolarità di tutti gli atti e documenti giustificativi;
- c) la veridicità dei dati contenuti nel presente provvedimento;
- d) la regolarità della procedura effettuata;
- e) il rispetto della normativa di settore e dei regolamenti comunali.

Avella (AV), li 27/04/2026

IL RESPONSABILE
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 27/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 472, e vi rimarrà fino al 12/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Ordinanza n. 10 del 27/04/2026;

Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI ARTT. 31 D.P.R. 380/2001 presso il manufatto insistente in Avella alla via San Francesco snc

Avella (AV), 27/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella